



第 2 時限 08:05 – 09:05 基本教育 2

Period 2 — Basic Training 2

警備業法その他警備業務の 適正な実施に必要な法令

The Security Services Act and Other Applicable Law

2026 年 8 月 11 日(火) 施設警備 現任教育 コーポレートセキュリティ
11 Aug 2026 — In-Service Training, Facility Security / Corporate Security



日本の法律用語（1/2）

Japanese Legal Terms

日本国内では日本の法律が適用されます。母国の制度と同じとは限りません。
Japanese law applies in Japan. It may differ from the system in your home country.

1 私人 shijin — 警備員も法的には私人。
Private citizen. Your legal status, even in uniform.

3 現行犯逮捕 genkōhan-taiho — 明白かつ直後であること。
Flagrant-offender arrest. Must be obvious and immediate.

2 管理権者 kanri-kensha — 施設を管理する権限をもつ者。
The site authority. Your powers come from them.

4 正当防衛 seitō-bōei — 侵害が終われば終わる。
Self-defence. It ends when the attack ends.

日本の法律用語 (2/2)

Japanese Legal Terms



1 緊急避難 kinkyū-hinan — 害の釣り合いが必要。
Necessity. Harm caused must not exceed harm avoided.

3 有形力 yūkeiryoku — 相手に触れた時点で有形力。
Physical force. Touching the person is already force.

2 自救行為 jikyū-kōi — 日本では原則認められない。
Self-help. As a rule, not permitted in Japan.

4 不退去 futaikyo — 退去要請は管理権者の意思による。
Refusing to leave. The request must come from the authority.

現行犯逮捕と、逮捕後の措置 (1/2)

Citizen's Arrest, and What Follows

B2



身につくこと What You'll Learn 現行犯逮捕の要件を述べ、逮捕後にしてよいこととしてはいけないことを区別できる。
You can state the tests for a citizen's arrest, and separate what you may and may not do afterwards.

1 現行犯逮捕の要件 The Tests for a Citizen's Arrest

- ・刑訴法 213 条。現行犯人は、何人でも逮捕状なしに逮捕できる
CCP Art. 213. Any person may arrest a flagrant offender without a warrant
- ・犯罪が明白であること。「疑い」では足りない
The offence must be obvious. Suspicion is not enough
- ・犯人が明白であること。人違いのリスクは自分が負う
The offender must be obvious. You carry the risk of misidentification
- ・時間的に接着していること。時間が空くと成立しない
It must be immediate. Once time has passed it no longer applies

2 準現行犯 Quasi-Flagrant Offenders

- ・刑訴法 212 条 2 項。犯行直後と明らかに認められる者
CCP Art. 212(2). A person clearly recognised as being just after the act
- ・贓物や凶器の所持、身体・衣服への犯罪の痕跡などが要件
Tests include possession of stolen goods or a weapon, or traces on body or clothing
- ・「さっき出て行った人」を後から追うことには当たらない
Chasing "the person who left earlier" does not qualify
- ・判断に迷う場合は逮捕しない。追跡もしない
If you are unsure, do not arrest. Do not pursue either

Site SOP 優先 逮捕に至った場合の社内連絡順序と、クライアントへの報告方法は現場ごとに異なる。Site SOP に従う。
Internal notification order and client reporting after an arrest differ by site. Follow the Site SOP.

ソース 警備業法、刑法、刑事訴訟法、警察官職務執行法

現行犯逮捕と、逮捕後の措置（2/2）

Citizen's Arrest, and What Follows

B2



1 逮捕後にすること What You Must Do After

- ・刑訴法 214 条。直ちに検察官または司法警察職員に引き渡す
CCP Art. 214. Hand the person to a prosecutor or judicial police official without delay
- ・相手と自分の安全を確保する。第三者を近づけない
Secure the safety of both parties. Keep third parties away
- ・経過を記録する。時刻、場所、行為、発言
Record the sequence: time, place, actions, and what was said
- ・上長へ即時報告する。判断が固まる前でよい
Report to your supervisor immediately. You do not need a conclusion first

2 逮捕後にしてはいけないこと What You Must Not Do After

- ・事務所に留め置いて事情を聞く。取り調べる権限はない
Holding the person to question them. You have no power to interrogate
- ・書面へのサインを求める。強要に当たりうる
Asking them to sign a statement. This can amount to coercion
- ・同意なく私物を確認する
Examining their belongings without consent
- ・写真を撮る、SNS に上げる
Photographing them, or posting anything

Site SOP 優先 逮捕に至った場合の社内連絡順序と、クライアントへの報告方法は現場ごとに異なる。Site SOP に従う。
Internal notification order and client reporting after an arrest differ by site. Follow the Site SOP.

ソース 警備業法、刑法、刑事訴訟法、警察官職務執行法

正当防衛・緊急避難・自救行為・有形力(1/2)

Self-Defence, Necessity, Self-Help, and Force

B2



身につくこと What You'll Learn 自分の行為がどこまで許され、どこから罪になるかの境界を説明できる。
You can explain how far your action is permitted, and where it becomes an offence.

1 正当防衛(刑法 36 条) Self-Defence

- ・急迫不正の侵害に対し、やむを得ずした行為
An unavoidable act against an imminent and unlawful attack
- ・侵害が終われば権利も終わる。倒れた相手を押さえ続けられない
The right ends with the attack. Do not keep holding someone already down
- ・逃げられる場合に逃げることは、弱さではなく正しい選択
Withdrawing when you can is the correct choice
- ・越えた場合は過剰防衛(36条2項)
Beyond that it is excessive defence

2 緊急避難(刑法 37 条) Necessity

- ・現在の危険を避けるため、やむを得ずした行為
An unavoidable act to escape a present danger
- ・生じた害が、避けようとした害を超えないこと
The harm caused must not exceed the harm avoided
- ・避難のために他人の物を壊す場合は、釣り合いを検討する
If you break property to escape, weigh the balance first
- ・越えた場合は過剰避難
Beyond that it is excessive necessity

Site SOP 優先 護身用具の有無と使用基準は現場ごとに異なる。配備がない現場では使用を前提としない。
Whether protective equipment is issued, and the rules for it, differ by site.

ソース 警備業法、刑法、刑事訴訟法、警察官職務執行法

正当防衛・緊急避難・自救行為・有形力（2/2）

Self-Defence, Necessity, Self-Help, and Force

B2



1 自救行為 Self-Help

- ・明文の規定がなく、原則として認められない

There is no statutory basis, and it is not permitted as a rule

- ・盗まれた物を実力で取り返さない

Do not recover stolen property by force

- ・相手の持ち物を取り上げて確認しない

Do not take someone's possessions to inspect them

- ・取り返すのではなく、記録して警察に渡す

Do not recover it. Record it and hand the matter to the police

2 有形力の段階 The Steps of Physical Force

- ・声をかける。有形力ではない

Speaking to someone. Not force

- ・立ち位置で示す。まだ有形力ではない

Positioning yourself. Still not force

- ・進路に立ちふさがる。ここが境界。目的と必要性を説明できるか
- Blocking the path. This is the boundary. Can you justify it?

- ・触れる、つかむ。正当防衛か現行犯逮捕に伴う場合に限る

Touching or seizing. Only incidental to self-defence or a lawful arrest

Site SOP 優先 護身用具の有無と使用基準は現場ごとに異なる。配備がない現場では使用を前提としない。
Whether protective equipment is issued, and the rules for it, differ by site.

ソース 警備業法、刑法、刑事訴訟法、警察官職務執行法

企業法務リスク(1/2)

Corporate Legal Risk

B2



身につくこと What You'll Learn 警備が日常的に扱う情報が、どの法律に触れうるかを説明できる。
You can explain which laws apply to the information security handles every day.

1 カメラ画像と入退室ログ Footage and Access Logs

- ・個人を識別できるものは個人情報になりうる
If a person can be identified, it can be personal data
- ・目的外に見ない。関心があるという理由で再生しない
Do not view outside the purpose. Curiosity is not a reason
- ・持ち出さない、撮影しない、投稿しない
Do not remove, photograph, or post it
- ・閲覧した事実そのものを記録する
Record the fact that a viewing took place

2 開示を求められたとき When Someone Asks for Disclosure

- ・警備員は開示の可否を判断する立場にない
A guard is not in a position to decide on disclosure
- ・社員から求められても、その場で見せない
Do not show it on the spot, even to an employee
- ・警察官から求められた場合も、まず上長とクライアントに取り次ぐ
Even for a police officer, refer first to your supervisor and the client
- ・身分証の提示を求めることは失礼ではない
Asking to see identification is not rude

Site SOP 優先 カメラ画像の保存期間、閲覧権限、開示手続は現場ごとに異なる。Site SOP と契約による。
Retention, viewing rights and disclosure procedures for footage differ by site.

ソース 個人情報保護法、不正競争防止法、経済産業省「営業秘密管理指針」

企業法務リスク(2/2)

Corporate Legal Risk

B2



1 不正競争防止法 Unfair Competition Prevention Act

- ・営業秘密は、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件で判断される

A trade secret is judged by three tests: managed as secret, useful, and not publicly known

- ・侵害すると刑事罰の対象になりうる

Infringement can carry criminal penalties

- ・警備員が接する書類・端末・会話も対象になりうる

Documents, devices and conversations a guard encounters can fall within it

- ・「見ただけ」でも、持ち出せば問題になる

Even if you only looked, carrying it out is a problem

2 社内規程と法令の関係 Internal Rules and the Law

- ・社内規程は法令を超えられない

Internal rules cannot override the law

- ・規程が警備員に新しい権限を与えることはない

A rule cannot create new legal authority for a guard

- ・規程と法令が矛盾する場合は、法令が優先する

Where they conflict, the law prevails

- ・矛盾に気づいたら、実行せずに上長へ報告する

If you notice a conflict, report it rather than acting on it

Site SOP 優先 カメラ画像の保存期間、閲覧権限、開示手続は現場ごとに異なる。Site SOP と契約による。
Retention, viewing rights and disclosure procedures for footage differ by site.

ソース 個人情報保護法、不正競争防止法、経済産業省「営業秘密管理指針」

TTX 2-A 社内の持ち出しを現認した

TTX 2-A — Witnessing an Internal Removal

CASE 2-A



シナリオ SCENARIO

20 時。退社しようとする社員のバッグから、会社備品のノート PC が見えている。声をかけると「部長の許可は取ってある」と言い、立ち止まらない。持ち出し許可証の運用は先月変更されたばかりで、あなたは新しい様式を見たことがない。

20:00. A company laptop is visible in the bag of an employee who is leaving. They say "I have the director's permission" and keep walking. The removal-permit procedure changed last month and you have not seen the

new form.

問い あなたなら次の 60 秒、何をどう動きますか。

What do you do in the next sixty seconds?

1 これは犯罪か、確認が必要な事象か。判断の根拠は何か。
Is this a crime, or something that needs checking?
On what basis?

2 許可証の様式を知らないことは、判断にどう影響するか。
You do not know the new form. How does that
affect your decision?

3 その場でできる最小限の手段は何か。できないことは何か。
What is the minimum action available, and what is
off-limits?

4 誰に、何分以内に、何を報告するか。
Who do you report to, within what time, and with
what content?

追加付与① 無線が入る。「こちら警備長。出口で止めろ。行かせるな。」

Radio: "Security chief here. Stop them at the exit. Do not let them leave."

追加付与② 相手はそのまま出口へ向かった。追うか、追わないか。

They head straight for the exit. Do you follow, or not?

Site SOP 優先 持ち出し許可の運用と、確認を求める相手は現場ごとに異なる。Site SOP を確認する。

Removal-permit procedures and who to verify with differ by site. Check the Site SOP.

ソース 警備業法、刑法、刑事訴訟法、警察官職務執行法

TTX 2-A 模範解答

TTX 2-A — Model Answers

DEBRIEF



問 1 犯罪か、確認事項か

- 1 **確認が必要な事象。社員が会社備品を持つこと自体は犯罪ではなく、明白性を満たさない。**
A matter to verify. An employee holding company property is not itself a crime, and the obviousness test is not met.

問 2 様式を知らないことの影響

- 2 **判断の根拠にしない。知らないなら確認できる者に確認する。**
It is not a basis for a decision. If you do not know, ask someone who can confirm.

問 3 できること／できないこと

- 3 **できるのは確認の依頼、記録、報告。強制、取り上げ、進路をふさぐことはできない。**
You may request, record and report. You may not compel, seize, or block their path.

問 4 誰に何分以内に報告するか

- 4 **警備責任者へ即時。品目、型番、時刻、会話をそのまま伝える。**
The security supervisor, immediately: item, model, time, and what was said.

追加付与① 無線「出口で止める」 → 上位者の指示でも権限は増えない。「実力での制止はできません。記録と報告を行います」と代替案を返す。
An order from above does not expand your powers. Reply: "I cannot physically stop them. I will record and report."

追加付与② そのまま出口へ向かった → 追わない。追跡は有形力に発展しやすく、安全と信用を同時に損なう。
Do not follow. Pursuit escalates into force, and risks both safety and reputation.

割れる論点 指示に従うか。従うと答えた班には「何をもって止めるのか」を問う。無言で従わないのが最も悪い。
Do you obey? Ask those who say yes: by what means? Silent non-compliance is the worst outcome.

注記 模範解答は判断の型を示すものです。実際の手順は各現場の Site SOP と警備指令書が優先します。
These answers show a pattern of reasoning. The Site SOP and post orders always take precedence.

ソース 警備業法、刑法、刑事訴訟法

TTX 2-B 警察官を名乗る人物が来訪者情報を求める

CASE 2-B



TTX 2-B — A Person Claiming to Be Police Asks for Visitor Records

シナリオ SCENARIO

午前 11 時、私服の人物が受付に来る。警察手帳らしきものを示し「捜査中の事案がある。昨日の来訪者名簿と、正面入口のカメラ画像を確認したい」と述べる。上長は外出中で電話に出ない。相手は「急ぐ」と繰り返す。

11:00. A person in plain clothes comes to reception, shows what appears to be a police ID, and says they need yesterday's visitor list and the front-entrance footage for an ongoing investigation. Your supervisor is out and

not answering. The person keeps saying it is urgent.

問い あなたなら次の 60 秒、何をどう動きますか。

What do you do in the next sixty seconds?

1 警察官であることは、その場で開示してよい根拠になるか。
Does being a police officer make immediate disclosure permissible?

2 警備員に、開示の可否を判断する権限はあるか。
Does a guard have authority to decide on disclosure?

3 上長に連絡がつかない場合、何をして、何をしないか。
With your supervisor unreachable, what do you do and not do?

4 相手の身分をどう確認するか。確認を求めてよいか。
How do you verify their identity? May you ask?

追加付与① 相手が「令状がなくても任意で協力できるはずだ」と述べた。
They say "you can cooperate voluntarily, even without a warrant."

追加付与② 相手が「名簿は見せなくていい。ある名前があったかどうかだけ教えてほしい」と述べた。
They say: "Then do not show me the list. Just tell me whether a certain name appears."

Site SOP 優先 捜査関係事項照会への対応は、クライアントと自社の法務が決める。警備員は取り次ぐ。
Responses to investigative enquiries are decided by the client and legal. The guard refers, and does not decide.

ソース 個人情報保護法、不正競争防止法、経済産業省「営業秘密管理指針」

TTX 2-B 模範解答

TTX 2-B — Model Answers

DEBRIEF



1 問 1 警察官であることは根拠になるか
ならない。情報の管理権はクライアントにある。警察官であることは開示の根拠ではない。
No. The client controls the information. Being a police officer is not a basis for disclosure.

2 問 2 警備員に判断する権限はあるか
ない。取り次ぐところまでが役割。開示の可否は契約とクライアントが決める。
No. Your role ends at referral. The contract and the client decide.

3 問 3 上長に連絡がつかない場合
緊急連絡体制の次順位者へ。不在を理由に自分で判断しない。待たせることは失礼ではない。
Go to the next person on the call-out list. Absence is not authority to decide. Asking them to wait is not rude.

4 問 4 身分をどう確認するか
求めてよい。所属、階級、氏名、連絡先を控える。確認は手続きであり失礼ではない。
Ask. Note the unit, rank, name and contact. Verifying is procedure, not discourtesy.

追加付与① 「令状がなくても任意で」 → 任意であるからこそ、応じるか否かはクライアントが決める。警備員は応じられない。
Precisely because it is voluntary, the client decides. A guard cannot agree on their behalf.

追加付与② 「名前があっただけ教えて」 → 同じこと。有無を答えるのも開示。第 10 時限 10-B と同じ構造。
The same thing. Confirming yes or no is still disclosure — the same structure as case 10-B.

注記 模範解答は判断の型を示すものです。実際の手順は各現場の Site SOP と警備指令書が優先します。
These answers show a pattern of reasoning. The Site SOP and post orders always take precedence.

ソース 個人情報保護法、刑事訴訟法、警察官職務執行法